

1500880-59.2022.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... por crimes patrimoniais. Já foi preso por tráfico no ano passado (mídia).

Vejamos a prova oral, contrária aos interesses do acusado.

A vítima Anderson Carlos Da Silva contou que chegou do serviço, pegou sua esposa para dar uma volta na praça. Nisso viu dois rapazes subindo. Nunca imaginou o que iria acontecer. Sentiu que os rapazes estavam mal intencionados. Tirou a chave do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500880-59.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500880-59.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2086911/2022 - 02º D.P.

LIMEIRA, 23956075 - 02º D.P. LIMEIRA, 2086911 - 02º D.P. LIMEIRA, 2086911/2022 - 2º

Distrito Policial de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eliei Rodrigo da Silva

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ELIEL RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, bem como no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos.

Consta do incluso inquérito policial que, em 29 de março de 2022, em horário e locais incertos, mas em uma das ruas do bairro Santa Adélia, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, a saber, uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, de placa DLO-0605 conforme auto de exibição, apreensão e entrega e a

quantia de R\$170,00 (cento e setenta reais), pertencentes à vítima Anderson Carlos da Silva.

Consta, ainda, que, em data, local e horário incertos, mas após as 21h50min do dia 28 de março de 2022 e antes das 06h46min do dia 30 de março de 2022, nesta cidade e comarca de Limeira, o acusado adquiriu, recebeu e, no endereço localizado a Rua Cristiano Graf, 15, nesta cidade e comarca de Limeira, ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, o veículo CHEVROLET/Spin 1.8l AT LTZ, de placas FHA-6798, ano/modelo 2012/2013, que havia sido furtada em 28 de março de 2022 da vítima Ernesto benedito Asbhar.

Segundo apurado, na primeira ocasião acima mencionada, o denunciado e o terceiro desconhecido, agindo em concurso e imbuídos na intenção de praticarem o roubo, dirigiram-se ao sítio do evento onde, portando uma arma de fogo, abordaram a vítima na via pública e anunciaram o assalto. Ato contínuo, exigiram que a vítima lhes entregasse a motocicleta e a quantia supramencionada.

Totalmente subjugada, o ofendido atendeu ao determinado, após o que o denunciado e o terceiro se evadiram do local em posse dos objetos subtraídos.

Ainda, apurou-se que o veículo CHEVROLET/Spin 1.8L AT LTZ, de placas FHA-9798, ano/modelo 2012/2013, pertencente a vítima Ernesto Benedito Asbhar, foi roubada por três indivíduos desconhecidos no dia 28 de março de 2022, por volta das 21h50min, na rua Virgílio Câmara Matos, 271, Jardim Paulista, nesta comarca e cidade de Limeira.

No entanto, já configurando a segunda ocasião acima narrada, após os fatos supra narrados, o denunciado adquiriu e recebeu o referido veículo de um indivíduo desconhecido, desacompanhado de qualquer documento atinente a comprovar sua origem lícita e por valor ínfimo (R\$ 2.000,00). Após, ocultou o sobredito veículo em sua residência, localizada na Rua Cristiano Graf, nº15, nesta cidade e comarca de Limeira.

Sucedeu-se que, após a empreitada criminosa, policiais militares foram acionados em razão de informação dando conta que indivíduos estariam pulando o muro de uma casa existente no Bairro Abílio Pedro. Ato contínuo, os milicianos dirigiram-se ao referido local e, no endereço constante à Rua Cristiano Graf, 15, residência do denunciado, pela fresta do portão, avistaram no quintal do imóvel os veículos acima descritos e, realizadas pesquisas de praxe, constatou tratar-se de objetos de roubos.

Em seguida, os agentes públicos abordaram o denunciado, o qual estava no interior do imóvel, que, ao ser indagado, afirmou que havia comprado os dois veículos de um desconhecido, por valores ínfimos.

Em solo policial o acusado foi reconhecido pela vítima Anderson e pela testemunha Júlia como o autor do delito de roubo, o mesmo não ocorrendo em relação à vítima Ernesto.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fls. 88).

O réu foi citado (fls. 106) e a defesa escrita veio aos autos (fls. 110/111).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 116).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 143/153) e da Defensoria Pública (fls. 156/168).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ilicitude da prova relativa ao reconhecimento pessoal e desentranhamento dos autos é matéria que se confunde com o mérito da ação penal e naquela oportunidade será apreciada.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/23 e 40/41), auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudo do local (fls. 99/104), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado disse que estava usando crack quando apareceu na rua uma pessoa e lhe ofereceu a motocicleta e o automóvel Spin. Resolveu comprar os dois. Pagou mil reais pela moto e dois mil reais pela Spin. Levou os dois veículos para sua casa, onde está morando sozinho, pois sua mãe se mudou dali. Os policiais chegaram pela manhã e apreenderam os automóveis. É viciado em drogas (fls. 10).

Em juízo, o acusado disse que tem 36 anos. É soldador. É solteiro. Nunca pegou em arma de fogo, nunca roubou alguém. É usuário de drogas e sua casa estava muito bagunçada. Apareceu um rapaz pedindo para ele guardar o carro e a motocicleta. Ganhou vinte reais. Foi preso no dia seguinte. Não poderia falar quem deixou esses bens na sua casa. Falou que comprou, mas não tem qualquer condição de adquirir os veículos. Tem medo de colocar em risco a sua vida e dos seus familiares. Os veículos iriam pousar de um dia para outro. Foi visto por uma das vítimas na sua casa. Nega ter praticado qualquer roubo. Acredita que as filmagens poderiam ajudá-lo. Foi a única vez que guardou bens alheios. Essa pessoa que repassou os bens a ele é envolvida com crimes. Uma pessoa levou o carro e outra levou a motocicleta. Foi o da motocicleta que acertou o valor. As pessoas que entregaram são do bairro, eles se conhecem. Quem deu o dinheiro foi o que entregou a motocicleta. Não tinha em seu poder as chaves dos automóveis. Sabia que os bens eram roubados. Não quis falar aos policiais o que de fato aconteceu porque não queria colocar a vida dele e dos familiares em risco. É usuário de drogas. Não tem passagens por crimes patrimoniais. Já foi preso por tráfico no ano passado (mídia).

Vejamos a prova oral, contrária aos interesses do acusado.

A vítima Anderson Carlos Da Silva contou que chegou do serviço, pegou sua esposa para dar uma volta na praça. Nisso viu dois rapazes subindo. Nunca imaginou o que iria acontecer. Sentiu que os rapazes estavam mal intencionados. Tirou a chave do contato da motocicleta. Eles chegaram perto da motocicleta anunciando assalto e um deles mostrou a arma. Eles queriam telefone celular, mas não tinha aparelho em seu poder. Eles disseram que iriam fura-lo. Sua esposa ficou assustada. A motocicleta foi roubada. Acionou a polícia e fez boletim de ocorrência. Ficou com receio de alguma maldade com a sua motocicleta. Também foram roubados a sua carteira e dois capacetes. Os roubadores queriam celular a qualquer custo. Sua esposa ficou com medo deles atirarem. Eram duas pessoas, mas somente um estava armado. No dia seguinte recuperou a motocicleta. Avisaram que foi encontrada a motocicleta numa

casa. Foi até o local. Reconheceu o objeto recuperado. Os roubadores faziam uso de máscara e capuz, estava frio. Chegou a encarar os assaltantes, queria ver se a arma era verdadeira. Falaram que ele não deveria encarar. Pensou em reagir, mas optou por nada fazer. Pelo tamanho, porte físico, olhos, barba e cor de pele reconheceu o acusado na delegacia, era muito parecido, apesar do uso de máscara e capuz. O outro roubador era menor de altura. Um assaltante chegou perto e tocou neles, enquanto o outro os revistou. O menor de altura estava em poder de arma. Chegou a ir até o local para encontrar sua motocicleta. O acusado estava no local, estava dentro da viatura. Viu ele de longe, o porte era igual de um dos roubadores, apesar de sua esposa não dar certeza. O policial falou a ele que não deveria ficar olhando. Foram encontrados dois veículos na casa. O gorro azul utilizado no roubo estava na casa do acusado. Na delegacia fez o reconhecimento e ele estava sozinho, descreveu aos policiais a característica do agente. A arma de fogo era real, não era de brinquedo. O local do roubo estava escuro, mas havia um poste iluminando. Não conhecia o acusado até então. Os dois roubadores eram maiores de idade. O menor de altura era o que portava a arma. Não chegou a ver o menor de altura. Percebeu que era o maior a pessoa que reconheceu porque o reconhecimento foi no dia seguinte. Reconheceu o acusado em audiência pela aparência e estatura. O réu foi preso na casa e estava em poder da motocicleta e do gorro utilizado, mas não está totalmente certo, a prisão foi no dia posterior ao roubo. Não tem aquela certeza. O assaltante usava gorro e máscara, a ação foi muito rápida. Reconheceu o acusado pelo olhar e feição. O roubador tinha olho claro e sobancelha meio fraca, com pouco de barba (mídia).

A vítima Ernesto Benedito Asbahr disse que estava estacionando o automóvel na rua. Passou um carro branco. O automóvel voltou, saíram duas pessoas armadas e pedindo as chaves. Dois foram embora em poder da coisa e o automóvel branco saiu em seguida. O roubo foi na segunda-feira à noite e recuperou a coisa na quarta-feira. Não reconheceu o réu na delegacia. Foi no local do encontro da coisa, chegou a vê-lo de longe (mídia).

Como é sabido, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"Art. 157, par. 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal – Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova – Palavras da vítima e de servidores públicos – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusarem injustamente o réu. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1505139-53.2020.8.26.0228; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

"ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA e CONCURSO DE AGENTES. Fragilidade da prova. Não comprovada. Negativa de autoria que não encontra consonância nas demais provas. No cotejo entre a fala da acusada, isento de compromisso e de produzir prova contra si próprio e da vítima que pode responder por suas afirmações em faltando com a verdade, de se valorar a palavra destes últimos. Regime fechado. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0004409-78.2009.8.26.0624; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016).

"Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras

da vítima e das testemunhas. Versão do réu inverossímil. Elementos colhidos na fase administrativa que podem ser valorados quando confirmados por outros submetidos ao contraditório. Condenação acertada. Regime fechado que se impõe. Gravidade do delito e circunstâncias fáticas, notadamente a presença de múltiplos agentes, o enfrentamento físico com a vítima que o justificam e a recaptura do réu em flagrante pelo mesmo delito algum tempo depois. Recurso da defesa improvido. Recurso da acusação provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000271-21.2014.8.26.0292; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016).

A testemunha Júlia Bernardi Marciano disse que foi com seu marido na pracinha. Em poucos minutos viram dois rapazes subindo. Seu marido sentiu algo errado. A ação foi muito rápida. Os roubadores anunciaram o assalto. Eles queriam roubar celulares. As carteiras e a motocicleta foram subtraídas. Eram duas pessoas. Um deles estava armado. Não olhou muito para a arma. Ficou o tempo todo com a cabeça baixa. Os roubadores usavam máscaras e capuz. Seu marido foi o que mais encarou os agentes. Não tem condições de fazer qualquer reconhecimento. Receberam uma ligação de encontro da motocicleta e foram até a residência indicada. Não viu o acusado preso, viu apenas uma fotografia mostrada. O réu não foi mostrado a eles. Não chegou a vê-lo na delegacia. Acredita que seu marido viu o acusado no distrito policial, mas não está certo disso. Os agentes usavam roupas de frio, toca da blusa e máscaras. Não reparou se eles usavam calça ou shorts. Uma das blusas era azul escura, a do maior. Não chegou a ver a blusa na delegacia (mídia).

A policial militar Tania D' Almeida Dias Silva contou que estava assumindo o serviço como ronda escolar. Foram acionados a ir até o local indicado. Verificaram a casa em estado de abandono, havia dois veículos. Averiguando a residência, encontraram o acusado num dos cômodos. Ele estava deitado no colchão. Os dois automóveis eram produtos de roubo. Questionado a respeito da procedência, ele alegou que comprou os dois bens móveis por mil reais, mas não informou de quem adquiriu. Os crimes de roubo eram de datas recentes. Era uma motocicleta e um automóvel Chevrolet Spin. A vítima reconheceu o acusado como um dos autores. O reconhecimento foi feito na delegacia. As duas vítimas compareceram ao local porque não tinham as chaves dos veículos. Não conhecia o imputado (mídia).

O policial militar Francisco Ely Zapater disse que o Copom irradiou um indivíduo pulando o muro de uma residência no endereço mencionado. Foram verificar o local. O portão estava aberto, a casa estava abandonada e muito suja. Havia dois automóveis. Verificaram as placas e constava roubo. Olharam pela janela e viram o acusado. Ele estava deitado na sala. Indagado a respeito da procedência, ele disse que comprou os bens por mil reais. Os crimes de roubo eram de data recente. A motocicleta foi roubada durante a noite e a Chevrolet Spin no dia anterior. O réu disse que comprou a motocicleta. Mantiveram contato com os proprietários. A vítima da motocicleta reconheceu o acusado. Ele não falou de quem comprou, somente contou que adquiriu por mil reais. Na residência foram apreendidas uma Chevrolet Spin e uma motocicleta. Acredita que foi apreendida quantia em dinheiro. Não se recorda do encontro de capacetes e carteira da vítima, muito menos das roupas. São muitas ocorrências. As vítimas foram até o local. Somente uma delas reconheceu, era o dono da motocicleta (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Artigo 157, §§2º, II, e 2º-A, I do Código Penal.

Restou demonstrado, com segurança, que o acusado agiu em concurso de agentes para praticar o delito de roubo da motocicleta descrito na denúncia, mediante emprego de arma de fogo.

É dos autos que o réu foi até o local dos fatos na companhia de pessoa não identificada. Com a intenção de praticarem o delito de roubo, abordaram a vítima na via pública em companhia de sua namorada e anunciaram o assalto. Houve emprego de arma de fogo. Em seguida, exigiram que a vítima lhes entregasse a motocicleta, capacetes e dinheiro, fugindo em disparada em poder dos objetos roubados.

É certo ter o acusado negado a acusação de roubo em solo policial e em juízo, sob a alegação inicial de ter adquirido os veículos encontrados na sua casa e depois de mera guarda dos bens subtraídos. Tais justificativas, no entanto, ficam refutadas pelas declarações prestadas pela vítima Anderson, a qual confirmou o roubo da motocicleta descrito na denúncia e o envolvimento do acusado.

A vítima Anderson e a testemunha Júlia disseram que os autores do crime faziam uso de máscara e capuz quando do cometimento do delito no período noturno. O acusado foi detido na manhã do dia seguinte, poucas horas após o roubo, na posse da motocicleta subtraída. Não bastasse, houve prisão em flagrante e reconhecimento do denunciado em solo policial e em juízo, oportunidade em que houve reconhecimento positivo de Eliel, com descrição das características físicas em audiência e das vestimentas utilizadas (gorro).

Desse modo, se a vítima Anderson relatou o assalto sofrido, com a localização de parte da res furtiva em poder de Eliel pouco tempo após o crime, é certo o cometimento do roubo em exame.

Não se pode entender como mera coincidência terem os policiais militares localizado o acusado Eliel em poder da motocicleta roubada no dia seguinte ao crime, poucas horas após o delito patrimonial, havendo reconhecimento positivo pela vítima, que, por sinal, confirmou o reconhecimento ocorrido na esfera policial, na medida em que

olhou bem a feição e características físicas do roubador quando da prática delitiva.

Cumprе ressaltar que o delito de roubo dificilmente conta com testemunhas oculares, assumindo a palavra do ofendido especial importância, principalmente quando se mostra segura e coerente. Não é possível desprezar-se a palavra da vítima de um crime de roubo, máxime quando segura e firme, porque seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocentes.

Observo que não foram ouvidas testemunhas de defesa que amparassem a alegação de falta de provas da autoria, devendo prevalecer a prova oral e documental trazida pela acusação.

A combativa defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato da vítima e testemunhas para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Apesar da negativa judicial, a versão do acusado demonstrou-se pouco crível diante dos demais elementos comprobatórios apresentados. Havendo apreensão da coisa furtada em poder do agente, inverte-se o ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificação verossímil para a posse da motocicleta, o que não se viu no caso em tela, na esteira da jurisprudência abaixo:

“Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0050467-37.2017.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019).

“Furto (...) - Réu não justificou de forma plausível a posse lícita da motocicleta - Inversão do ônus da prova - Presunção de que foi o autor do furto da motocicleta - (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0002156-59.2013.8.26.0695; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

Houve reconhecimento pela vítima Anderson na delegacia e em juízo. A respeito do reconhecimento pessoal e da sua legalidade quando corroborado por outras provas, assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 564, IV, DO CPP; 33, §§ 2º E 3º, E 70 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a denúncia ofertada contra o paciente pela suposta prática do crime de roubo; ao contrário, o inquérito policial mencionou, ainda, a situação em que foram localizados os suspeitos, pouco tempo após a subtração do veículo, e os depoimentos dos policiais que participaram da diligência (...) 5. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 1572641/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO

DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal do policial civil Miguel, bem assim todos os indícios inferidos das circunstâncias corpo de delito que apontam para a autoria do recorrente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. 5. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 612.588/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Da mesma forma, há julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmam a validade e constitucionalidade do reconhecimento pessoal como prova apta a sustentar uma sentença penal condenatória, ainda mais quando corrobora por outras evidências nos autos, não sendo caso de desentranhamento, muito menos de ilicitude da prova, na esteira da jurisprudência que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento". (STF, HC 207000 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (STF, HC 158659 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018).

Respeitado o entendimento da combativa defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e a autoria do crime de roubo imputado.

A causa de aumento de pena do emprego de arma deve subsistir, ante o teor da prova oral. A vítima Anderson confirmou em audiência que houve emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Nem alegue a defesa que a falta de apreensão da arma tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EResp nº 961.863/RS (submetido à sistemática dos recursos

repetitivos), é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que a vítima foi categórica ao asseverar que os agentes utilizaram arma para abordá-la.

Eis o teor do julgado:

"CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria". (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

A vítima descreveu em audiência que havia mais de uma pessoa praticando o crime de roubo. Então, o caso é de reconhecimento do concurso de agentes. O acusado e seu comparsa atuaram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas.

Não há que se cogitar em tentativa. O roubo se consumou, porquanto o réu logrou inverter a posse sobre os bens subtraídos. Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregada.

Tal entendimento se encontra consubstanciado na Súmula nº 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Registre-se que, eventual uso de álcool ou droga não exime a responsabilidade do réu, porque voluntária. Recorde-se da advertência feita por Fernando Capez, ao acentuar a seguinte lição:

"A embriaguez não acidental jamais exclui a imputabilidade do agente, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta. Isso porque ele, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não fazer. A conduta, mesmo quando praticada em estado de embriaguez completa, originou-se de um ato de livre arbítrio do sujeito, que optou por ingerir a substância quando tinha a possibilidade de não o fazer. A ação foi livre na sua causa, devendo o agente, por essa razão, ser responsabilizado". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, v.1. 23. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A embriaguez só é proveniente de caso fortuito quando o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere. Em sendo voluntária, não há falar-se em exclusão da responsabilidade penal do réu.

Artigo 180, caput, do Código Penal.

Colhidas as provas na fase do contraditório, as circunstâncias trazidas revelam

claramente a consciência do ilícito e o interesse no locupletamento indevido por parte do acusado no que diz respeito ao automóvel Chevrolet Spin.

O contexto do caso concreto aponta o conhecimento do denunciado sobre a origem espúria do bem móvel.

O delito patrimonial restou evidenciado. Pelo que se verifica dos autos, o réu sabia que o veículo Chevrolet Spin era produto de crime, porque não possuía qualquer documentação, tendo alegado na delegacia que adquiriu o veículo de pessoa cuja identidade não soube precisar, por preço muito abaixo do mercado, com desproporção gritante de preço, para em juízo afirmar que apenas guardou o veículo para pessoa que não quer delatar.

As circunstâncias indicam que o acusado tinha ciência da origem criminosa do veículo, em razão da recente data do roubo, a falta de documentação da coisa e o valor ínfimo pago pelo automóvel.

A defesa, por outro lado, não indicou e comprovou motivos para uma falsa incriminação. Não demonstrou equívoco no flagrante e vício no resultado da persecução penal. Não apresentou indício de verossimilhança de explicação plausível para a conduta do denunciado e para a posse do bem mencionado na inicial, a despeito de suas condições evidentemente espúrias, de sorte a refutar as evidências da ciência do crime antecedente.

As evidências, quando harmônicas, são suficientes à comprovação do delito de receptação, sobretudo diante da especificidade do tipo penal e da dificuldade na apreensão do pensamento dos autores de crimes deste jaez.

A esse respeito, há orientação jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO DE MOTOCICLETA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável (...). Recurso desprovido". (TJSP; Apelação 0008800-22.2015.8.26.0477; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

"(...) RECEPÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADES E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (3) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. (8) RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. (...) 2. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. (...) 4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842). 5. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap.

0004535-08.2009.8.26.0470 - 4ª C - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 28.03.17 - DO 30.03.2017; Ap. 0054334-09.2015.8.26.0050 - 9ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 16.03.2017 - DO 22.03.2017; Ap. 0039045-65.2011.8.26.0506 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 17.02.2017 - DO 20.02.2017; Ap. 005535-26.2010.8.26.0050 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DO 16.02.2017 e Ap. 0000341-70.2014.8.26.0443 - 15ª - Rel. Des. Camargo Aranha Filho - j. 15.12.2016 - DO 16.12.16). 6. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 7. Recurso defensivo que não comporta provimento" (TJSP; Apelação 0029065-46.2013.8.26.0564; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018).

É justamente o que ocorre no caso em tela.

Todos os fatos acima descritos não constituem mera coincidência, mas convergem na demonstração da consciência da origem ilícita do bem pelo réu, não havendo sequer em se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

A propósito, tratando-se de receptação, é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime recente apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, com suporte probatório mínimo, o que, no caso vertente não se constatou.

Pelo que se verificou do processado, todos os depoimentos e elementos colhidos evidenciam o dolo na posse do bem móvel envolvendo o réu. Não se cuidou de negligência, mas de ciência inequívoca da ilicitude, não se cogitando de eventual desclassificação para receptação culposa e, por conseguinte, de isenção de pena ou perdão.

A posse injustificada da coisa produto de crime leva a inversão do ônus da prova. Competia ao acusado apresentar justificativa verossímil, o que não se viu. A origem do bem é espúria.

Conforme já restou decidido em casos semelhantes:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (TJSP; Apelação 0006148-10.2011.8.26.0562; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2012; Data de Registro: 01/09/2012).

"Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade." (TJSP; Apelação 0005986-38.2007.8.26.0050; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2012; Data de Registro: 12/03/2012).

No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento.

Por todo o exposto, diante das provas convincentes, obtidas ao longo de toda a perseguição e que não foram rechaçadas por nenhum subsídio concreto, é de rigor a condenação do acusado.

Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis e fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não é caso de reconhecimento de agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), com pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras.

O delito de roubo também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento por força do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao elencar que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Artigo 180, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não é caso de reconhecimento de agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de diminuição a reconhecer.

Fixo a pena de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Presente o concurso material de delitos (crimes de roubo e receptação) na forma do artigo 69 do CP, somo todas as penas para totalizar 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em razão da gravidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

Observa-se que, em se tratando de crime de roubo, cuja execução revela ter o agente personalidade marcadamente perigosa, o fechado é o único regime ajustável ao princípio da necessidade e da suficiência, à luz do artigo 59 do Código Penal.

Na doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É pacífica a jurisprudência no sentido de que, tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vêm causando grande comoção social” (conf. Execução Penal, 8ª ed., Atlas, 1997, pág. 255; STF, 2ª Turma, HC 74.034/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, in DJU de 19/12/96, p. 51.767; STF, 2ª Turma, HC 74.301/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, in DJU de 06/12/96, p. 48.711; STF, 1ª Turma, HC 76.405-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de 17/04/98, p.5; RTJ 123/547, 148/490, 151/212, 155/265 e 156/582; RSTJ 65/384, RT 669/331, 692/295, 697/313, 705/341, 721/444, 730-569, 733/591, 738/555, 742/613, 744/560, 746/606 e 747/653; RJDTCrim 7/153, 10/115, 13/134, 15/159, 16/141, 17/165, 18/112, 19/162, 20/147, 21/383, 22/365, 24/361, 25/288, 26/62, 27/165, 28/197, 29/229, 30/254, 32/313, 33/316, 34/322, JTACrimSP 84/102, 91/117, 94/334, JTJ-SP-lex, 186/286 e 191/318).

Assim, a perpetração de crime de roubo denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, fixa-se ao agente o mais severo dos regimes prisionais.

Nos termos do art. 44 do CP, tendo sido o crime cometido mediante violência e com grave ameaça, impossível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Deixo de aplicar a regra de detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de fixação de regime, pois, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do art. 66, da Lei das Execuções Penais.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois há apenas o relato das vítimas em audiência, sem qualquer prova documental para tanto, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, ante a ausência de instrução específica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ELIEL RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, no seu menor valor, por infração aos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 180, “caput”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, “caput” (concurso material), também do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo fato de ter respondido ao processo custodiado, em razão da gravidade do crime de roubo perpetrado, para garantia da ordem pública, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas processuais na forma da Lei Estadual nº 11608/03, observada a gratuidade processual concedida.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA